

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2353/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย บรรเท็ง หรือ ชอบ ดอกไม้ ไหว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ป.วิ.อ. มาตรา 79

ผู้ตายกับพวกจะเข้าไปจับกุมจำเลยในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่การกระทำของจำเลยมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ผู้ตายกับพวกเป็นเพียงราษฎรย่อมไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะจับกุมจำเลยได้โดยลำพังตามป.วิ.อ. มาตรา 79 จำเลยจึงมีสิทธิป้องกันเพื่อให้พ้นที่จะต้องถูกจับได้ แต่การที่จำเลยใช้เหล็กฆูดซาฟท์ แทะผู้ตายถูกที่หน้าอกซ้ายส่วนล่างได้ นมเหนือชายโครงถึงแก่ความตายในคืนเกิดเหตุนั้นเองแสดงว่าจำเลยแทงโดยแรงและเลือกแทงถูกที่อวัยวะสำคัญ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ตายกับพวกมีอาการหรือแสดงอาการในลักษณะที่จะทำร้ายจำเลยนอกเหนือจากการกระทำเพื่อจับกุมเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 วรรค
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 ลงโทษจำคุกในความผิดครั้งแรก 18 ปี ภายหลังปรับ 80 บาท ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 10 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางสาวพิศมัยผู้ตายถูกคนร้ายแทงที่หน้าอกได้ราวนมซ้ายถึงแก่ความตายในวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุจริง ปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกัน ขอให้ลงโทษเต็มตามฟ้องนั้น คดีได้ความจากนายชาติอัสวโกวิทไวโรจน์ พยานโจทก์ พันตำรวจโทมณฑิร ประทีปปะวนิชพนักงานสอบสวน และคำให้การชั้นสอบสวนของนายโฮม ทองมวล ตามเอกสารหมาย จ.11 ว่า ในวันเดียวกับวันเกิดเหตุ แต่เป็นเวลาก่อนเกิดเหตุจำเลยได้ใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะของนายโฮมแตกโลหิตไหล และได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจไว้แล้ว ต่อมานายชาติและผู้ตายซึ่งแต่งกายเป็นชายเห็นจำเลยเดินผ่านมาก็จะเข้าจับกุมจำเลย จำเลยชักเหล็กชุดซาฟท์ออกมาจากเอวแทงนายชาติ แต่นายชาติหลบเสียทันผู้ตายได้ผ่านหลังนายชาติเพื่อจะเข้าไปล็อกคอจำเลย จึงถูกจำเลยใช้เหล็กชุดซาฟท์แทงที่ราวนมด้านซ้าย 1 ที่ ส่วนจำเลยนำสืบพัวพันเข้ามาว่า จำเลยได้ใช้เหล็กชุดซาฟท์แทงพวกที่กลุ่มรวมชกต่อยจำเลยจริงไม่ได้มองว่าถูกใคร เพื่อป้องกันตัว และก่อนหน้าที่จะใช้เหล็กชุดซาฟท์แทง ก็ได้ใช้ท่อนเหล็กตีพวกที่กลุ่มรวมชกต่อยจำเลยจริง แต่จะถูกหรือไม่ ไม่ทราบ นอกจากนี้ยังปรากฏตามรายงานการตรวจศพ

ของแพทย์และเจ้าพนักงานท้ายฟ้องได้ว่าความว่า ผู้ตายถูกของแข็งมีคมรูปสามแฉก แผลมีสภาพฉีกขาดเป็นรูปสามแฉกดังนี้ เมื่อคำนึงถึงสภาพบาดแผลของผู้ตายรวม กับข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานโจทก์จำเลยดังกล่าวทำให้เชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยเป็นคนใช้เหล็กฆูดซาฟท์แทงผู้ตาย และก่อนหน้าที่จำเลยจะแทงผู้ตาย จำเลย ยังได้ใช้ท่อนเหล็กตีทำร้ายนายโฮมด้วย ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยใช้เหล็กฆูดซาฟท์ เหนือผู้ตายเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่า แม้ขณะเกิดเหตุคดีนี้ นายชาติและผู้ตายมีเจตนาเพียงจะเข้าไปจับกุมจำเลยในกรณีที่จำเลยได้ใช้ท่อน เหล็กตีทำร้ายนายโฮมพวกของนายชาติเท่านั้น แต่การกระทำของจำเลยในกรณี ทำร้ายนายโฮมนั้นมิใช่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า นายชาติและผู้ตายเป็นเพียง ราษฎรย่อมไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะจับกุมจำเลยได้โดยลำพัง ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 เมื่อนายชาติและผู้ตายจะเข้าจับกุม จำเลยซึ่งไม่มีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้น จำเลยย่อมมีสิทธิป้องกันเพื่อให้พ้นที่จะต้อง ถูกจับได้ แต่การที่จำเลยใช้เหล็กฆูดซาฟท์แทงผู้ตายถูกที่หน้าอกซ้ายส่วนล่างใต้นม เหนือชายโครงถึงแก่ความตายในคืนเกิดเหตุนั้นเอง แสดงว่าจำเลยแทงโดยแรงและ ตำแหน่งบาดแผลคือที่หน้าอกใกล้ร้าวนม ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยเลือกแทงถูกที่ อวัยวะสำคัญ โดยไม่ปรากฏว่านายชาติและผู้ตายมีอาวุธหรือแสดงอาการในลักษณะ ที่จะทำร้ายจำเลยนอกเหนือจากการกระทำเพื่อจับกุมจำเลยนั้น การกระทำของ จำเลยเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุด้วยเหตุผลตามที่ได้วินิจฉัยมาที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ